

Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 19/07/2022, n. 22568

CASS
Ordinanza interlocutoria
19 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 19/07/2022, n. 22568

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 22568

Data del deposito : 19 luglio 2022

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6254/2020 R.G., proposto da OL LL, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Stara, con domicilio eletto in Roma, alla Via Pilo Albertelli n. 1, presso l'avv. Lucia Camporeale. SANNIO LUCA. contro -RICORRENTE- -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 627/2019, depositata in data 26.11.2019. Udata la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente CA AN, con assegnazione di gg. 60 per l'adempimento; che l'ordinanza è stata comunicata alla domiciliataria Avv. Lucia Camporeale, che ha successivamente informato l'ufficio del Civile Ord. Sez. 6 Num. 22568 Anno 2022 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 19/07/2022 decesso dell'avv. Salvatore Stara, intervenuto nella pendenza del termine per la rinnovazione;

che non è stato possibile, per fatto non imputabile alla parte , provvedere agli adempimenti volti a regolarizzare il contraddittorio;

RITENUTO CHE: la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e nella pendenza del termine per regolarizzare il contraddittorio, determini la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. s.u. 477/2013).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione personale al ricorrente NT LL dell'avvenuto decesso dell'avv. Salvatore Stara. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in